

- c) Pela captura dentro do prazo de um ano, contado do último dia marcado para a apresentação.
- d) Pela apresentação voluntária dentro do prazo de dois anos, contado do último dia marcado para a apresentação.
- e) Pela apresentação voluntária dentro do prazo de um ano, contado do primeiro dia marcado para a apresentação.

Questão 58

O Código Penal Militar trata entre outros assuntos da Aplicação da Lei Penal Militar.

Analise as alternativas abaixo e marque a **ÚNICA** opção **CORRETA** sobre retroatividade de lei mais benigna prevista no CPM em seu Art. 2º, §1º:

- a) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, desde que não tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. ~~X~~
- b) De acordo com o CPM para que ocorra a retroatividade é necessário a manifestação de vontade do agente. ~~X~~
- ☒ c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. ✓
- d) De acordo com o CPM a lei penal militar retroagirá somente nos crimes militares em tempo de paz.
- e) A lei penal militar não retroage. ~~_____~~

Questão 59

O Código de Processo Penal Militar no seu artigo 17, dispõe sobre incomunicabilidade do indiciado, diante disso qual o prazo que o encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso:

- a) 02 (dois) dias no máximo.
- b) 05 (cinco) dias no máximo.
- c) 07 (sete) dias no máximo.
- d) 08 (oito) dias no máximo.
- ☒ e) 03 (três) dias no máximo.

Questão 60

No crime de deserção de acordo com o Art. 132 do CPM, embora decorrido o prazo da prescrição, está só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de:

- ~~a) 35 (trinta e cinco) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- ~~b) 40 (quarenta) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- ~~c) 65 (sessenta e cinco) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- ~~d) 45 (quarenta e cinco) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- ~~e) Nenhuma das alternativas anteriores.~~

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Questão 61

Uma determinada Organização Militar realizará uma Licitação na modalidade Leilão com o objetivo de alienar algumas viaturas consideradas obsoletas. Conforme a Lei 14.133/21, de acordo com previsto para essa modalidade de licitação, o **VENCEDOR** será definido com base no seguinte **CRITÉRIO**:

- ☒ a) Oferecer o maior lance.
- b) Realizar o pagamento no menor prazo.
- c) Apresentar o menor preço ou maior desconto.

- d) Atender aos requisitos do edital, apresentando o lance de maior desconto.
- e) Apresentar melhor proposta de uso das viaturas.

Questão 62

De acordo com a Lei 14.133/21, pode-se afirmar que **SOBREPREGO** é:

- a) ~~Um mecanismo legal que favorece o contratante.~~
- b) ☒ O preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado.
- c) A deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. *SUPER*
- d) A contratação de bens ou serviços por valores expressivamente inferiores aos preços praticados no mercado. *SUPER*
- e) A medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas pelo contratado.

Questão 63

Uma Organização Militar (OM) necessita contratar um serviço que só pode ser fornecido, por uma única empresa. Conforme a Lei 14.133/21.

Dentre as alternativas abaixo, qual seria o **PROCESSO DE AQUISIÇÃO** do referido serviço?

- a) ☒ Inexigibilidade de licitação.
- b) Diálogo Competitivo.
- c) Concorrência.
- d) Concurso.
- e) Leilão.

Questão 64

Uma Organização Militar está conduzindo a fase preparatória de um processo licitatório. De acordo com a Lei 14.133/21, a definição do objeto para atender a uma necessidade pode ser realizada por meio de todas opções abaixo, **EXCETO**:

- a) Termo de referência.
- b) Anteprojeto.
- c) Projeto básico.
- d) Projeto executivo.
- e) ☒ Minuta do contrato.

Questão 65

Uma Organização Militar está conduzindo um processo de licitação que atualmente encontra-se na fase de habilitação. Nesse momento, verifica-se o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Com base na Lei 14.133/21.

Selecione a **ÚNICA** alternativa **CORRETA** referente a essa fase do processo:

- a) ~~Serão sempre exigidos documentos relativos à regularidade fiscal de todos os licitantes participantes do processo de licitação.~~
- b) ~~Não~~ será exigida do licitante a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado a Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- c) Será exigida a documentação de habilitação de todos os participantes do processo de Licitação quando a fase de habilitação suceder a de julgamento.
- d) ~~As condições de habilitação não podem ser definidas no edital.~~
- e) ☒ Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.

Questão 66

O Sr, designado Pregoeiro pela Autoridade Competente, é responsável pelo Pregão Eletrônico para aquisição de material de expediente para sua Organização Militar. Durante a condução do processo licitatório, observando o Decreto 10.024/2019 é estabelecido que à Autoridade Competente possui diversas atribuições, **EXCETO**:

- a) Determinar a abertura do processo licitatório. ✓
- b) Homologar o resultado da licitação. ✓
- c) Adjudicar o objeto da licitação, quando não houver recursos. ✗
- d) Celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. ✓
- e) Decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão. ✓

Questão 67

A Lei 14.133/2021, prevê a responsabilização administrativa pelas infrações cometidas pelos Licitantes, nela estão definidas em quais infrações o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente.

Das opções abaixo, marque a opção que **NÃO** condiz com uma infração administrativa prevista:

- a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.
- b) Dar causa à inexecução total do contrato.
- c) Cadastrar lance com valor acima do estimado pela Administração, contrariando o valor previsto em edital. ✗
- d) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.
- e) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

Questão 68

De acordo com a Lei 14.133/2021, a divulgação dos contratos, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), é condição indispensável para sua eficácia e de seus Aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

- a) I - 15 (quinze) dias úteis, no caso de licitação; II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.
- b) I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; II - 15 (quinze) dias úteis, no caso de contratação direta.
- c) I - 10 (dez) dias úteis, no caso de licitação; II - 8 (oito) dias úteis, no caso de contratação direta.
- d) I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. ✗
- e) I - 8 (oito) dias úteis, no caso de licitação; II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

Questão 69

No contexto do Processo de Contratação Direta, citado na Lei nº 14.133/2021.

Analise as alternativas abaixo e marque a opção que **NÃO** se configura como um caso de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**:

- a) Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde.
- b) Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.
- c) Para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização.
- d) Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. ✗
- e) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível.

Questão 70

A duração dos contratos regidos pela Lei 14.133/2021 será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários. No que diz respeito as contratações que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração.

Conforme a Lei 14.133/2021, assinale a alternativa **CORRETA** relacionada aos prazos previstos:

- ☒ a) Até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento.
- ☐ b) Até 10 (dez) anos, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.
- ☐ c) Até 15 (quinze) anos, nos contratos sem investimento.
- ☐ d) Até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos sem investimento.
- ☐ e) Até 25 (vinte e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.

FIM DE PROVA !

